

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Plataforma LaboráYA

1. Aceptación de los Términos y Condiciones

1.1. Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, "los Términos") regulan el acceso y uso de la herramienta denominada LaboráYA (en adelante, "la Plataforma").

1.2. El registro como Usuario y/o la utilización de cualquiera de las funcionalidades de la Plataforma implica la lectura, comprensión y aceptación expresa, plena y sin reservas de estos Términos, así como de todas las Políticas y Reglamentos que los integran.

1.3. Si el Usuario no estuviera de acuerdo con la totalidad o con alguna de las disposiciones aquí establecidas, deberá abstenerse de registrarse y de utilizar la Plataforma.

1.4. La aceptación de estos Términos se formaliza de manera expresa mediante la confirmación realizada durante el proceso de registro y resulta vinculante para el Usuario desde ese momento.

1.5. El Usuario reconoce que la versión vigente de los Términos estará disponible para su consulta al momento del registro inicial, y que es su responsabilidad revisarlos periódicamente.

2. Alcance y Objeto

LaboráYA actúa exclusivamente como plataforma tecnológica intermediaria y canal de difusión que facilita la comunicación entre Usuarios Clientes y Usuarios Prestadores. En ningún caso LaboráYA, la Municipalidad de Salta ni sus dependencias serán parte contratante en los acuerdos que celebren los Usuarios entre sí, ni prestarán por sí mismos los servicios publicados en la Plataforma.

LaboráYA y la Municipalidad de Salta quedan expresamente eximidos de toda responsabilidad por la calidad, idoneidad, legalidad, seguridad, disponibilidad o resultado de los servicios prestados por los Usuarios Prestadores, así como por cualquier daño, pérdida o perjuicio que pudiera derivarse de tales servicios, incluyendo daños directos, indirectos, emergentes, lucro cesante, punitivos o especiales.

3. Definiciones

A los fines de los presentes Términos, se entenderá por:

3.1. Canal de WhatsApp: canal oficial verificado facilitado por LaboráYA, a través del cual los Usuarios Prestadores podrán registrar los servicios que ofrecen y los Usuarios Clientes podrán solicitar información sobre dichos servicios. Este canal permite únicamente el acceso a la base de datos de Usuarios Prestadores, sin habilitar la interacción directa entre ambas partes.

3.2. Usuario: toda persona física mayor de edad o persona jurídica que se registra en la Plataforma, acepta los presentes Términos y utiliza cualquiera de sus funcionalidades, ya sea en calidad de Cliente, Prestador o ambos.

3.3. Usuario Cliente o Cliente: Usuario que, a través del canal oficial de WhatsApp, solicita información sobre la base de datos de Prestadores de Servicios.

3.4. Usuario Prestador o Prestador: Usuario que, a través del canal de WhatsApp, publica y ofrece sus servicios y antecedentes, asumiendo plena responsabilidad por su calidad, idoneidad y legalidad.

3.5. Servicios: actividades ofrecidas por los Usuarios Prestadores a través del canal de WhatsApp, de naturaleza técnica, profesional, doméstica, logística o de cualquier otro tipo expresamente permitido por LaburáYA, conforme a las normativas vigentes de Meta.

3.6. Cuenta: registro individual e intransferible del Usuario. No podrá cederse ni utilizarse, de forma temporal ni permanente, por persona distinta de su titular. Quien ofrezca el servicio y publique sus prestaciones debe ser quien lo ejecute personalmente y sin excepciones.

3.7. Costo del Servicio: tanto el registro de servicios como el acceso a la base de datos son completamente gratuitos. LaburáYA es un canal de comunicación sin costo orientado a fomentar el trabajo y el desarrollo en la ciudad. Los acuerdos y contratos entre el Usuario Prestador y el Usuario Cliente son de carácter privado y confidencial, celebrados exclusivamente entre las partes intervinientes.

3.8. Conformidad del Servicio: validación expresa o tácita efectuada por el Cliente a través del canal de WhatsApp, mediante la cual confirma la correcta prestación del Servicio.

3.9. Contenido del Usuario: información, imágenes, textos, calificaciones, reseñas y cualquier otro material que el Usuario cargue, publique o transmita durante su registro, cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre quien lo emite.

3.10. Contrato de Prestación: acuerdo celebrado directamente entre el Usuario Cliente y el Usuario Prestador, al margen de la Plataforma y sin intervención de LaburáYA.

4. Registro de Usuario

4.1. Condiciones Generales. Para registrarse como Usuario Cliente, toda persona física deberá:

- a) Ser mayor de 18 años y contar con plena capacidad jurídica para contratar.
- b) Aceptar expresamente los presentes Términos y Condiciones.

4.2. Requisitos específicos para Usuarios Prestadores. Para registrarse como Usuario Prestador, se deberá:

- a) No registrar antecedentes penales incompatibles con la naturaleza de los servicios ofrecidos.
- b) Acreditar identidad mediante documento oficial válido y fotografía reciente.
- c) En caso de servicios que requieran habilitación, matrícula profesional o seguro obligatorio, presentar la documentación respaldatoria vigente.
- d) Dar cumplimiento a la normativa impositiva aplicable a su actividad (por ejemplo, inscripción en el régimen de monotributo o responsable inscripto).
- c) No estar inscripto en el registro de deudores alimentarios de la provincia de salta.

4.3. Facultades de LaburáYA. LaburáYA se reserva el derecho de:

- a) Solicitar en cualquier momento documentación adicional o actualizada para verificar la identidad y los antecedentes del Usuario.
- b) Rechazar, suspender o cancelar el registro de cualquier Usuario que no cumpla los requisitos establecidos, que proporcione información falsa, incompleta o desactualizada, o cuya conducta resulte incompatible con el uso seguro y confiable de la Plataforma.

4.4. Declaración Jurada y consecuencias de la falsedad. El Usuario declara bajo juramento que toda la información y documentación proporcionada es auténtica y corresponde a su persona. La falsedad o adulteración de dicha información constituirá causal inmediata de suspensión o cancelación de la cuenta, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna.

5. Uso del Canal de Comunicación

El Usuario se compromete a:

- Utilizar el canal de WhatsApp de LaburáYA únicamente con fines legales, lícitos y personales.
- No publicar ni difundir contenido ofensivo, discriminatorio o ilegal.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión o cancelación inmediata del Usuario Prestador.

6. Obligaciones de los Usuarios Clientes

- 6.1. Proporcionar información completa, veraz y precisa al solicitar un servicio, incluyendo descripción, horarios y condiciones especiales.
- 6.2. Mantenerse disponible para recibir al Prestador en la fecha y horario acordados.
- 6.3. Emitir calificaciones y comentarios de buena fe, basados en la experiencia real, evitando expresiones injuriosas, discriminatorias o falsas.
- 6.4. Colaborar en la investigación y resolución de reclamos, aportando pruebas o testimonios cuando le sean requeridos.

7. Obligaciones de los Usuarios Prestadores

- 7.1. Brindar el servicio contratado con puntualidad, calidad, cuidado y respeto, en concordancia con las condiciones ofrecidas al momento del registro.
- 7.2. Contar con las habilitaciones, matrículas profesionales, seguros o registros exigidos por la ley o por LaburáYA para el tipo de servicio ofrecido.
- 7.3. Ejecutar el servicio de manera personal o a través de personal debidamente registrado en la Plataforma, evitando su delegación en terceros no autorizados.
- 7.4. Atender y responder cualquier reclamo del Cliente a través de la Plataforma, aportando las pruebas y documentación que respalden la correcta ejecución del servicio.
- 7.5. Mantener actualizados sus datos de facturación y situación impositiva.

Sanciones: el incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en suspensión temporal, baja definitiva de la cuenta y/o acciones legales, según la gravedad de la infracción.

8. Suspensión y Cancelación de Cuentas

8.1. Causales de suspensión o cancelación. LaburáYA podrá suspender temporalmente, limitar funcionalidades o cancelar de forma definitiva el registro de un Usuario Prestador en los siguientes casos:

- a) Incumplimiento de los presentes Términos o de la normativa vigente aplicable.
- b) Conductas inapropiadas, lenguaje ofensivo o discriminatorio, amenazas, incumplimiento reiterado de horarios o cancelaciones injustificadas.
- c) Denuncias reiteradas de otros Usuarios, previa verificación por LaburáYA. LaburáYA podrá implementar un sistema de ponderación de reputación y se reserva el derecho de admisión respecto de Usuarios con calificaciones negativas reiteradas.
- d) Intentos de fraude, suplantación de identidad o manipulación del sistema de calificaciones.
- e) Inactividad prolongada superior a doce (12) meses sin operaciones confirmadas.
- f) Provisión de datos falsos o documentación adulterada.

8.2. Procedimiento y medidas aplicables:

- a) En casos de menor gravedad, LaburáYA podrá emitir advertencias o suspender temporalmente el registro hasta que el Usuario subsane el incumplimiento.
- b) En casos graves o reiterados, la suspensión podrá ser definitiva.
- c) La determinación de la gravedad de la conducta y la medida aplicable quedarán a exclusivo criterio de LaburáYA.
- d) La decisión será comunicada al Usuario mediante notificación por los medios de contacto facilitados (teléfono y/o correo electrónico).

8.3. Efectos de la cancelación definitiva:

- a) La cancelación definitiva implica la baja del registro como Usuario Prestador y la imposibilidad de registrarse nuevamente con los mismos datos de identidad o fiscales.
- b) En casos de fraude o conductas ilícitas, LaburáYA podrá conservar la información del Usuario y formular las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
- c) Los reclamos deberán tramitarse por los canales oficiales (redempleos@municipalidaddesalta.com.ar y WhatsApp 3874263054) dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del servicio.

LaburáYA podrá solicitar en cualquier momento la documentación o certificaciones que acrediten habilitaciones, matrículas y pólizas vigentes. La negativa, la demora injustificada o la presentación de documentación falsa, adulterada o incorrecta facultará a LaburáYA para suspender temporalmente o cancelar definitivamente la cuenta del Usuario Prestador, sin derecho a reclamo ni indemnización. En los supuestos en que exista riesgo inminente para terceros o bienes, la suspensión podrá ser inmediata y comunicada con posterioridad, con expresión de fundamentos y plazo para la subsanación, si correspondiere.

9. Licencias de Uso

9.1. Alcance. LaburáYA otorga al Usuario Prestador una licencia personal, limitada, revocable, intransferible y no exclusiva para el uso de la Plataforma, en los términos y condiciones aquí establecidos.

9.2. Duración y terminación. La licencia permanecerá vigente mientras el Usuario mantenga activa su cuenta y cumpla con los presentes Términos. LaburáYA podrá revocarla en cualquier momento ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas.

LaburáYA podrá suspender temporal o definitivamente las cuentas en los siguientes supuestos:

- Conductas inapropiadas o denuncias reiteradas.
- Intentos de fraude, suplantación de identidad o evasión del sistema.
- Incumplimiento de los presentes Términos.
- Inactividad prolongada o provisión de datos falsos.

10. Propiedad Intelectual

10.1. Protección legal. Todos los elementos que integran la Plataforma —incluyendo su diseño, marca, logotipo, contenidos y funcionalidades— se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723, la Ley de Marcas N.º 22.362 y demás normativa aplicable, así como por los tratados internacionales vigentes en la República Argentina.

10.2. Contenido generado por el Usuario. Al cargar, publicar o transmitir contenido en la Plataforma, el Usuario otorga a LaburáYA una licencia no exclusiva, gratuita, transferible y

sublicenciante para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, distribuir y exhibir dicho contenido, con el único fin de operar y promocionar la Plataforma. El Usuario declara y garantiza que es titular de todos los derechos sobre el contenido que publica y que este no infringe derechos de terceros.

11. Limitación de Responsabilidad

11.1. Alcance de la intervención de LaburáYA. LaburáYA actúa exclusivamente como intermediario tecnológico entre Usuarios Clientes y Usuarios Prestadores, limitándose a facilitar la comunicación entre ellos. En ningún caso presta por sí misma los servicios publicados ni se obliga a su ejecución.

11.2. Exclusión de responsabilidad. LaburáYA no asume responsabilidad alguna por:

- a) La calidad, idoneidad, legalidad, seguridad, disponibilidad o resultado de los servicios prestados por los Usuarios Prestadores.
- b) Daños directos, indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuenciales derivados de la prestación de los servicios, con anterioridad, durante o con posterioridad a su ejecución.
- c) Fallas técnicas, caídas de servidores o indisponibilidad de la Plataforma.

El Usuario exime expresamente a LaburáYA de toda responsabilidad por los daños mencionados precedentemente.

12. Protección de Datos Personales

12.1. Finalidad del tratamiento. El Usuario autoriza a LaburáYA a recolectar, almacenar, procesar y utilizar sus datos personales con las siguientes finalidades:

- a) Gestionar el registro del Usuario Prestador.
- b) Facilitar los datos de contacto e información relativa a los servicios ofrecidos por los Usuarios Prestadores.
- c) Calificar al Usuario Prestador en función del servicio efectivamente prestado.
- d) Mejorar y personalizar la experiencia de uso del canal de WhatsApp.
- e) Enviar notificaciones operativas y comerciales, previa autorización cuando así lo requiera la ley.

12.2. Difusión de perfiles y servicios. El Usuario autoriza a LaburáYA a mostrar y difundir, a través de sus canales propios de comunicación y marketing, la información necesaria para promocionar sus servicios o perfil, incluyendo nombre público, calificaciones, fotografías y descripción del servicio. La difusión del perfil o de los servicios de un Usuario Prestador no constituye certificación, habilitación ni aval o garantía alguna por parte de LaburáYA o de la Municipalidad de Salta respecto de la idoneidad, legalidad o solvencia del prestador.

12.3. Compartición con terceros. Los datos personales podrán ser compartidos con terceros únicamente cuando:

- a) Sea necesario para la ejecución del servicio contratado (por ejemplo, soporte técnico).
- b) Exista obligación legal o requerimiento formulado por autoridad competente.

12.4. Derechos del Usuario. El Usuario Prestador y el Usuario Cliente podrán, en cualquier momento y de forma gratuita:

- a) Acceder a sus datos personales.
- b) Solicitar su rectificación, actualización o supresión.
- c) Solicitar la limitación u oposición a su tratamiento, en los casos previstos por la ley.

12.5. Seguridad de la información. LaburáYA adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

12.6. Marco normativo aplicable. El tratamiento de los datos personales se ajustará a lo dispuesto en la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina y demás normativa aplicable.

13. Modificaciones de los Términos

LaburáYA podrá modificar los presentes Términos y sus anexos, solicitar mayor información, o emitir anexos reglamentarios, en cualquier momento. Las modificaciones sustanciales que serán notificadas por medios electrónicos con una anticipación mínima de diez (10) días corridos a su entrada en vigor. La continuación en el uso del canal de WhatsApp una vez vencido dicho plazo se considerará aceptación de las modificaciones introducidas.

14. Cláusula de Indemnidad

El Usuario —tanto Cliente como Prestador— se compromete a mantener indemne a LaburáYA frente a cualquier reclamo, acción o demanda de terceros derivada de su conducta en la Plataforma, incluyendo honorarios legales y costas judiciales.

El Usuario Prestador, en particular, se obliga a indemnizar, defender y mantener indemnes a LaburáYA, a la Municipalidad de Salta, y a sus funcionarios, agentes, empleados y contratistas, frente a cualquier reclamo, demanda, sanción, gasto, pérdida o responsabilidad —incluidos honorarios razonables de abogados y costas judiciales— que surja de: (i) la prestación de los servicios; (ii) la inexactitud, falsedad u omisión de la información facilitada por el Usuario; (iii) el incumplimiento de leyes, regulaciones o de los presentes Términos; o (iv) la falta de contratación o mantenimiento de las pólizas de seguro que pudieran ser exigibles. Esta obligación de indemnizar subsistirá aun después de la baja o cancelación del Usuario.

15. Cesión de Derechos

LaburáYA podrá ceder o transferir a terceros, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados de los presentes Términos, siempre que: a) el cesionario asuma las obligaciones aquí previstas; y b) se informe previamente al Usuario, quien podrá cerrar su cuenta y solicitar la eliminación de sus datos personales con anterioridad a la fecha efectiva de la cesión.

El uso de la Plataforma implica la aceptación de la Política de Privacidad vigente, disponible en el canal y en el sitio web oficial de LaburáYA.

16. Jurisdicción y Ley Aplicable

Los presentes Términos se rigen por las leyes de la República Argentina. Toda controversia que se suscite en relación con su interpretación, validez o cumplimiento será sometida a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Salta, renunciando el Usuario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

17. Contacto

Para consultas, reclamos o notificaciones, el Usuario podrá comunicarse a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: redempleos@municipalidaddesalta.com.ar
- WhatsApp: +54 9 387 426-3054

- Dirección: Independencia 910, Salta Capital